

MOHAMAD SHAM BIN ABDULLAH
lawan
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

16 Mac 2022 / 13 Syaaban 1443H

Permohonan No: 10000-077-0102-2020 & 10000- 077-0001-2021

[Permohonan Melanjutkan Masa Memfailkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan di bawah seksyen 238 EnakmenTatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail

Peguam Syarie Responden : Munirah binti Aminuddin dari Bahagian Undang-undang, Majlis Agama Islam Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan **perintah kebenaran memfailkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan di luar tempoh masa berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.**
2. Terdahulu, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 13/12/2019 kerana tidak berpuashati dengan keseluruhan

keputusan Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes rayuan no: 10000-043-0149-2019. Pemohon telah menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden pada tarikh yang sama.

3. Pemohon telah menerima Borang MS 30 dan dokumen yang berkaitan pada 19/2/2020. Oleh itu tertakluk kepada seksyen 141 dan 142 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 perlu memfailkan alasan rayuan selewatnya 3/3/2020 dan memfailkan Rekod Rayuan dan membuat serahan selewatnya pada 31/3/2020.
4. Walau bagaimanapun, Pemohon hanya memfailkan:
 - 4.1. Alasan Rayuan pada 4/3/2020
 - 4.2. Rekod Rayuan pada 2/7/2020 dan menyerahkan kepada Responden pada 6/7/2020.
5. Pemohon telah memasukkan permohonan melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan pada 5/10/2020 melalui permohonan no 10000-077-0102-2020 dan telah diserahkan kepada Responden pada tarikh yang sama. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Affidavit Jawapan kepada permohonan lanjut tempoh memfailkan Alasan Rayuan pada 18/2/2021.
6. Manakala bagi kegagalan memfailkan Rekod Rayuan, Pemohon telah memfailkan permohonan melanjutkan tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan pada 4/1/2021 melalui permohonan No 10000-077-0001-2021. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini telah memfailkan Affidavit Jawapan pada 5/2/2021.

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

7. / Oleh kerana terdapat dua permohonan yang dikemukakan iaitu kes no. 10000-077-0102-2020 & 10000-077-0001-2021, maka kami akan memutuskan kedua-dua permohonan tersebut di dalam satu penghakiman kerana ianya melibatkan pihak-pihak yang sama serta isu-isu kes yang sama antara satu sama lain.
8. Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan dan memfailkan serta menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh seksyen 141 dan 142 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Permohonan ini dibuat dibawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk melanjutkan tempoh masa pemfailan dan penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Responden.
9. Peruntukkan seksyen 238 tersebut memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat. Subseksyen 238 (1) tidak memperuntukkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi ataupun garis panduan tertentu dalam sesuatu permohonan perlanjutan tempoh masa. Garis panduan tersebut telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012]JH34(2)*** di mana Panel Rayuan berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 tersebut, iaitu:-

- i. Tempoh kelewatan;

- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

Tempoh Kelewatan

Alasan Rayuan

10. Berdasarkan kepada seksyen 141 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, Pemohon hendaklah memfailkan Alasan Rayuan dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6) Enakmen yang sama.
11. Berdasarkan Afidavit Pemohon, penerimaan pemberitahuan borang MS 30 daripada Mahkamah adalah pada 19/2/2020. Merujuk kepada fakta itu, tempoh 14 hari hendaklah dikira mulai daripada tarikh penerimaan pemberitahuan itu untuk Pemohon memfailkan Alasan Rayuan. Oleh itu, Alasan Rayuan hendaklah difailkan selewatnya 3/3/2020.
12. Pemohon mendeposkan bahawa Alasan Rayuan tersebut telah difailkan pada 4/3/2020 iaitu satu hari lewat dari tarikh yang ditetapkan. Kami mendapati bahawa tempoh kelewatan yang berlaku untuk Pemohon memfailkan Alasan Rayuan adalah 1 hari.
13. Responden dalam penghujahan mengakui tempoh kelewatan ini dan menyatakan bahawa walaupun tempoh kelewatan memfailkan Alasan Rayuan adalah 1 hari namun Pemohon hanya memfailkan permohonan lanjut tempoh bagi pemfailan alasan rayuan pada

5/10/2020 iaitu setelah berlalu masa lebih kurang 7 bulan 2 hari selepas tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan iaitu pada 4/3/2020.

Rekod Rayuan

14. Manakala bagi pemfailan dan penyerahan Rekod Rayuan kepada Responden pula, Pemohon mendeposkan bahawa selepas penerimaan pemberitahuan MS30 pada 19/2/2020, Rekod Rayuan hendaklah difailkan selewatnya pada 31/3/2020. Walau bagaimanapun, Pemohon telah memfailkan Rekod Rayuan pada 2/7/2020 iaitu lewat 3 bulan 2 hari. Kelewatan yang berlaku dalam memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan ini juga diakui oleh Responden melalui Afidavit Jawapannya.
15. Responden dalam penghujahan menyatakan tarikh akhir pemfailan dan penyerahan Rekod Rayuan adalah pada 31/3/2020. Walau bagaimanapun, Pemohon hanya memfailkan Rekod Rayuan pada 2/7/2020 dan menyerahkan kepada Responden pada 6/7/2020 yang mana kedua-dua tarikh pemfailan dan penyerahan adalah diluar tempoh masa yang ditetapkan menurut undang-undang.
16. Pemohon seterusnya hanya memfailkan permohonan lanjut tempoh pemfailan Rekod Rayuan pada 4/1/2021 iaitu setelah berlalu masa selama 9 bulan 4 hari dari tarikh akhir pemfailan dokumen tersebut.

Ulasan Mahkamah

17. Sesuatu Alasan Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari setelah penerimaan pemberitahuan Borang MS30 oleh Mahkamah berdasarkan seksyen 141 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Kami mendapati bahawa walaupun Pemohon terlewat 1 hari dalam memfailkan Alasan

Rayuan namun Pemohon telah lewat memfailkan permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan selama 7 bulan 2 hari dari tarikh yang ditetapkan.

18. Manakala berdasarkan seksyen 142 (2) dan (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003, sesuatu Rekod Rayuan hendaklah difailkan kepada Mahkamah dan diserahkan kepada Responden dalam tempoh 6 minggu dari tarikh penerimaan Borang MS30. Berdasarkan pernyataan Pemohon dan pengakuan Responden, kami mendapati bahawa tempoh kelewatan yang berlaku untuk Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden adalah selama 3 bulan dan 2 hari.
19. Selain itu, Pemohon juga telah gagal memfailkan permohonan pelanjutan tempoh memfailkan Rekod Rayuan dengan segera dan hanya memfailkan permohonan tersebut pada 4/1/2021 iaitu setelah 9 bulan 4 hari dari tarikh akhir pemfailan ditetapkan.
20. Mahkamah merujuk kepada kes *Aziah Abdul Aziz v Azmi Abdul Aziz [2013] 1 CLJ SYA 384*, Mahkamah memutuskan bahawa tempoh kelewatan yang berlaku daripada tarikh akhir pemfailan alasan rayuan sehingga permohonan lanjutan masa yang dibuat adalah lebih kurang satu bulan sahaja dan ianya tidak terlalu lama dan tempoh panjang atau pendek ini boleh menentukan niat pemohon sama ada sengaja mengabaikan dan melanggar peraturan yang ditetapkan atau tidak.
21. Kami merujuk kepada kes *Thiruchelvasegaram a/l Manickavasegar v. Mahadevi a/p Nadchatiram [1998] 4MLJ 297* bahawa Pemohon tidak mempunyai niat untuk mengabaikan peraturan dan undang-

undang berkenaan bahkan ada faktor luaran dari segi teknikal telah berlaku semasa perjalanan penyerahan dokumen-dokumen tersebut kepada Responden melibatkan komunikasi antara penghantar dokumen dan Responden.

22. Kami berpendapat kegagalan Pemohon memfailkan permohonan ini dengan segera dan kegagalan Pemohon menyatakan alasan yang wajar dan munasabah dalam kelewatan memfailkan permohonan ini menunjukkan bahawa Pemohon memandang enteng dan remeh peruntukkan undang-undang sedia ada seterusnya bersikap sambil lewa dan tidak bersungguh-sungguh dalam tindakan pemulihan bagi ketidakpatuhan yang berlaku dalam proses pemfailan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan.

Sebab Kelewatan.

23. Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan untuk memfailkan Alasan Rayuan dan memfailkan serta menyerahkan Rekod Rayuan kepada Responden adalah kerana;
 - 23.1. Peguam Syarie Pemohon telah terlepas pandang akan tarikh yang ditetapkan untuk memfailkan Alasan Rayuan.
 - 23.2. Peguam Syarie Pemohon telah terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang menyebabkan keterbatasan tindakan oleh Peguam Syarie Pemohon untuk memfailkan Rekod Rayuan.

- 23.3. Kelewatan adalah tidak disengajakan dan Pemohon tidak berniat untuk cuai mematuhi tempoh masa yang ditetapkan undang-undang
24. Responden menghujahkan bahawa permohonan ini memerlukan kepada alasan dan merit yang kukuh dan Pemohon perlu menunjukkan bahawa ketidakpatuhan dan kegagalan yang berlaku adalah tidak disengajakan serta di luar kawalan dan seterusnya mengambil tindakan segera dan munasabah bagi memperbaiki kegagalan yang berlaku.
25. Responden berhujah bahawa permohonan ini tidak patut dibenarkan kerana kelewatan yang berlaku adalah satu kesilapan yang tidak wajar dilakukan oleh pihak Pemohon yang diwakili oleh peguam yang berpengalaman. Tambahan lagi, Peguam Syarie Pemohon adalah seorang yang berpengalaman dalam kes-kes rayuan di Mahkamah Syariah.
26. Responden menyatakan bahawa dari tarikh penerimaan pemberitahuan MS 30 pada 19/2/2022 sehingga tarikh pemakluman kerajaan berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada 18/3/2020, Pemohon mempunyai tempoh masa lebih kurang sebulan untuk memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan.
27. Sekiranya Pemohon tidak berkesempatan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan sebelum dari PKP tersebut, Pemohon boleh bersegera memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) sebagaimana siaran kenyataan media oleh pihak Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang mana bermula 4/5/2020, orang awam yang berhasrat

memfailkan atau memohon pendengaran kes dengan segera boleh membuat temujanji dan mengemukakan surat perakuan segera kepada mahkamah. Bermula 13/5/2020, mahkamah telah beroperasi melibatkan perkhidmatan pelanggan secara fizikal dan tanpa temujanji.

28. Justeru itu, Pemohon sepatutnya bersegera memfailkan permohonan ini bermula dari tarikh pembukaan operasi mahkamah dan bukannya hanya memfailkan permohonan ini pada 4/1/2021 iaitu lebih kurang 8 bulan dari tarikh akhir yang ditetapkan untuk memfailkan Rekod Rayuan.

Ulasan Mahkamah

29. Berdasarkan dapatan kami tersebut, alasan Pemohon berkenaan sebab kelewatan memfailkan dan menyerahkan Alasan Rayuan serta Rekod Rayuan tidak dapat kami terima. Pemohon tidak mempunyai alasan kelewatan yang kukuh yang boleh menyokong permohonan ini. Peguam Syarie Pemohon yang berpengalaman mengendalikan kes-kes rayuan di Mahkamah Syariah seharusnya lebih peka dengan peraturan dan undang-undang.
30. Kami merujuk kepada maxim undang-undang *"Ignorance of Law is Not An Excuse"* yang bermaksud *"Mengabaikan sesuatu undang-undang bukanlah suatu alasan"* menjelaskan bahawa alasan terlepas pandang yang diutarakan oleh Peguam Syarie Pemohon tidak boleh dipandang ringan dan tidak menjadi alasan kukuh dalam permohonan ini.
31. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa tempoh yang ditetapkan untuk Pemohon menyerahkan Rekod Rayuan adalah

selewatnya 31 Mac 2020. Kerajaan beberapa hari sebelum bermula Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah memberi pengisytiharan awal dan meminta agar rakyat bersedia dengan pemulaan PKP tersebut. Oleh itu, Pemohon sepatutnya lebih cakna terhadap perintah mahkamah yang telah diberikan lebih awal dan menyelaraskan perintah mahkamah tersebut dengan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Pemohon tidak perlu menunggu hingga saat akhir dan menyebabkan kegagalan penyerahan Rekod Rayuan tersebut bukanlah disebabkan PKP tersebut malah ianya berpunca dari sikap Pemohon yang sengaja melengahkan prosedur.

32. Tambahan lagi, Pemohon telah mengambil masa selama 7 bulan 2 hari untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh memfailkan Alasan Rayuan dan 9 bulan 4 hari untuk memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan. Pemohon di dalam Afidavit dan Hujah tidak menyatakan alasan berkait kelewatan memfailkan kedua-dua permohonan ini. Afidavit dan hujah Pemohon hanya bertumpu kepada alasan kelewatan pemfailan dan menyerahkan Alasan dan Rekod Rayuan sahaja dan bukannya kepada alasan kepada kelewatan memfailkan Permohonan Lanjut Tempoh Masa Pemfailan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan.
33. Kami bersetuju bahawa berdasarkan keadaan yang dinyatakan menunjukkan bahawa Pemohon telah leka dan tidak bersungguh-sungguh dalam permohonan ini.
34. Dalam Kitab al-Muhazzab, Cetakan Pertama: Dar al-Kutub, Lubnan (1995) Jilid 3, hlm. 396 diterangkan sebab kenapa tidak boleh diberi

masa yang lama kepada pihak Defendan atau pihak yang kena tuntutan sebagaimana yang berikut:-

والفرقُ بينهُ وبين المدعى عليه حيث قلنا أنه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعي الحكم له ، ويترك المدعي لا يتأخر إلا حقه

Terjemahan : “Dan perbezaan antara yang menuntut dan yang kena tuntutan di mana kami berpendapat bahawa pihak yang kena tuntutan tidak boleh meninggalkan (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah) lebih dari tiga hari (kerana) ia melewati penyelesaian kes pihak yang menuntut. (Berbeza) dengan peninggalan lebih dari tiga hari oleh pihak yang menuntut (untuk mengemukakan bayyinah atau bersumpah), ia hanya melewati penyelesaian hak yang dituntutnya sendiri.”

Berdasarkan otoriti tersebut, boleh disimpulkan semua kelengahan tidak boleh dibenarkan, kecuali ada keuzuran yang tidak dapat dielakkan.

35. Kami merujuk kepada penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Norazam Shah B. Ibrahim lwn. Noor Akmam Bt. Abdullah* kes permohonan no. 14000-077-0021-2013 sebagaimana di muka surat 22 penghujahan bertulis Perayu;

“[26] Pemohon seterusnya menghujahkan bahawa pihak Pemohon tidak harus diprejudiskan dengan kealpaan peguam syariannya. Kami memahami hujah ini sebagai bermaksud kealpaan peguam boleh dimaafkan. Jika begini lah pendirian yang perlu kami ambil, maka

kesannya cukup besar kepada sikap dan mentaliti peguam syarie iaitu bahawa kealpaan itu tidak ada apa-apa kesan kerana Mahkamah akan memberi perlanjutan tempoh masa. Oleh kerana sudah sampai masanya kami mengambil pendirian tegas bahawa Peguam Syarie perlu dipertanggungjawabkan terhadap kecuaiian dan kealpaan yang memudaratkan anak guamnya.”

36. Kami merujuk dalam kes yang sama di perenggan yang berbeza yang mana hakim dalam kes ini mengulas berkaitan kealpaan Peguam Pemohon dalam mematuhi arahan mahkamah sebagaimana berikut

“[21] Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, kami berpendapat hanya satu kesimpulan sahaja boleh dibuat, iaitu kegagalan pemfailan alasan rayuan dalam tempoh masa yang ditetapkan adalah kerana kealpaan Peguam Syarie Pemohon dan ia satu perbuatan yang boleh disifatkan sebagai disengajakan, iaitu tidak memberi perhatian terhadap tanggungjawab yang diamanahkan oleh anak guamnya. Ia diburukkan lagi dengan kelengahan Peguam Syarie Pemohon memfailkan permohonan perlanjutan tempoh masa ini.

37. Berkaitan dengan sebab kelewatan, dalam kes Rabiah binti Samsudin lawan Mohamad Azlan bin Mohamad Ariff (No Kes 10000-077-0142-2019, Mahkamah memutuskan

“[5] Setelah kami meneliti afidavit sokongan yang difailkan oleh pemohon, kami dapati alasan permohonan ini adalah satu

sahaja iaitu tidak faham prosedur mahkamah. Sungguhpun terdapat hujahan pemohon yang menyatakan alasan kepada kelewatan selain daripada alasan tersebut, namun ia hanya dinyatakan pada penghujahan yang sepatutnya diasaskan kepada affidavit sokongan yang lengkap. Pada hemat kami, affidavit tersebut tidak dilengkapi dengan fakta-fakta yang relevan dari sudut undang-undang berdasarkan prinsip-prinsip yang kami nyatakan di atas bagi menyokong permohonan pemohon”

38. Pada hemat kami sekiranya Pemohon berhasrat untuk merayu, maka Pemohon akan melaksanakan prosedur mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang. Pemohon perlu memfailkan permohonan melanjutkan tempoh dengan segera dan bukannya berlengah-lengah sehingga mengambil tempoh masa lebih kurang 7 bulan sehingga 9 bulan untuk memfailkan permohonan lanjut tempoh masa ini.
39. Pemohon sepatutnya menunjukkan keseriusan untuk membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi tersebut. Pemohon sengaja memilih untuk melambat-lambatkan pemfailan Permohonan Lanjut Tempoh Masa pemfailan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan tanpa alasan atau halangan yang munasabah. Jika kecuaian seumpama ini dimaafkan pasti akan memberi gambaran bahawa prosedur dan kehendak undang-undang yang telah diperundangkan dan ditetapkan tidak mempunyai nilai dan boleh diabaikan dengan sewenang-wenangnya.

Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuan.

40. Berhubung dengan faktor kebarangkalian untuk Pemohon berjaya di dalam rayuannya, kami dapati bahawa Pemohon tidak menyatakan sebarang fakta berkenaan merit kes induk tersebut di dalam afidavit sokongan Pemohon. Walau bagaimanapun, pemohon ada menyatakan sedikit berkaitan merit kes ini di dalam hujah pemohon di perenggan F dan G yang menyatakan bahawa Hakim bicara telah terkhilaf fakta dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah gagal memberikan keadilan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan.
41. Responden berhujah bahawa isu yang dibangkitkan oleh Pemohon ini adalah merupakan perspektif, andaian dan logik akal pemohon tanpa disertakan dengan undang-undang atau hukum syarak bagi menyokong pernyataan dan hujah tersebut.
42. Kami merujuk kepada kes Sharifah Badariah binti Mari *lawan* Yasran b. Haji Hussain (supra) dan kes Fatimah @ Hasnah binti Daud *lawan* Wan Hassan bin Wan Daud (supra) yang telah menyenaraikan "*kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuannya*" sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk dijadikan sebagai garis panduan dalam melaksanakan kuasa budibicara bagi pelanjutan tempoh masa.

Tahap prejudis kepada pihak satu lagi

43. Pemohon dalam perenggan 8 dan 9 Afidavit Sokongan dan perenggan 1(c) dan 2(e) hujah Pemohon menyatakan secara

ringkas bahawa permohonan Pemohon ini tidak akan memprejudiskan Responden.

44. Responden dalam hujahnya menyatakan bahawa hujahan Pemohon tersebut adalah bersifat menurut perspektif, andaian dan logik akal Pemohon tanpa disokong oleh fakta dan rujukan undang-undang serta hukum syarak.
45. Permohonan pemohon ini akan memprejudiskan Responden sekiranya dibenarkan apabila akan wujudnya ketidakadilan ke atas Responden apabila Responden perlu memperuntukkan masa, tenaga dan kos bagi mengendalikan kes permohonan lanjut tempoh masa Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan serta Kes Rayuan Induk walaupun ianya berasal daripada ketidakpatuhan dan kegagalan Pemohon tanpa sebab yang wajar dan munasabah.
46. Responden juga menghujahkan bahawa Kes Induk Pemohon adalah tidak bermerit untuk didengar dan menjadikan tidak ada kebarangkalian Pemohon untuk berjaya dalam rayuan tersebut.
47. Kami melihat bahawa Responden hanya menyatakan secara ringkas dalam satu ayat berkaitan tahap prejudis kepada Responden tanpa fakta sokongan dan rujukan undang-undang serta hukum syarak. Kami bersetuju dan berpendapat bahawa permohonan ini akan mendatangkan prejudis kepada Responden dan membuka ruang kepada penyalahgunaan proses mahkamah dan menjadikan orang awam bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa perlu mematuhi peruntukan perundangan seterusnya menjadikan undang-undang seolah-olah tidak bernilai.

48. Kami merujuk kepada kes Salimah binti Abdullah *lawan* Majlis Agama Islam Selangor (supra) mahkamah memutuskan

"[12] Kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa sekiranya permohonan ini dibenarkan, peruntukkan undang-undang yang dikanunkan tidak dipatuhi dan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku"

"[13] Tempoh masa yang ditetapkan dalam prosedur rayuan dikanunkan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori."

49. Dalam kes Fatimah @ Hasnah binti Daud *lawan* Wan Hassan bin Wan Daud (supra):

"[34] Jika tiada kebarangkalian untuk pemohon berjaya dalam rayuan, maka tahap prejudis kepada pihak Responden adalah lebih tinggi. Dengan lain perkataannya jika dalam rayuan nanti, Pemohon gagal dalam rayuannya, maka perlanjutan tempoh masa ini akan memprejudiskan pihak Responden.... serta melibatkan pembaziran masa dan kos kepada pihak Responden."

50. Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.
51. Kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan alasan yang wajar dan munasabah untuk Kami mempertimbangkan permohonan perlanjutan masa ini. Pengabaian dengan sengaja yang dibuat oleh Pemohon tidak mewajarkan Pemohon untuk diberikan lanjutan masa memfailkan dan menyerahkan Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan. Oleh yang demikian, Kami tidak boleh membenarkan permohonan ini.
52. Kami juga berpendapat, Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini sebagaimana dalam kes *Salimah binti Abdullah lawan Majlis Agama Islam Selangor* (supra):

“[14] Oleh yang demikian, rayuan ini boleh dibatalkan kerana kegagalan Perayu mematuhi subseksyen 142(2) di atas. Kami juga berpendapat pihak Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Perayu dalam kes ini.”

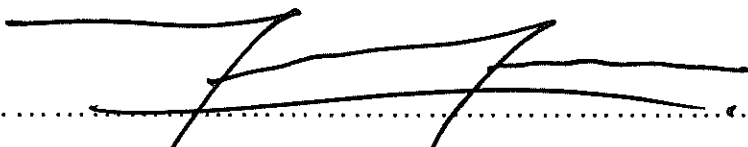
KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Responden, DAN setelah meneliti hujahan bertulis Pemohon dan

Responden, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Alasan Rayuan dan penyerahan Rekod Rayuan adalah **DITOLAK**.
2. Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0149-2019 **DIBATALKAN**.
3. Kos prosiding diberikan kepada Responden sebanyak RM2000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



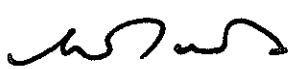
.....

1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....

2. YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.



.....

3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor